

اساسنامه شرکت بورس انرژی (سهامی عام)



لبرالیزم



فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۳	فصل اول: تعاریف
۴	فصل دوم: نام - موضوع - مدت - تابعیت و مرکز اصلی
۵	فصل سوم: چارچوب فعالیت
۷	فصل چهارم: سرمایه، ترکیب سهامداران و نقل و انتقال سهام
۹	فصل پنجم: ارکان شرکت
۹	فصل ششم: مجامع عمومی
۱۲	فصل هفتم: هیأت مدیره
۱۷	فصل هشتم: مدیر عامل
۱۹	فصل نهم: بازرس / حسابرس
۲۰	فصل دهم: مقررات مالی
۲۲	فصل یازدهم: سایر موارد



ابراهیم کریم

محمد علی...

فصل اول: تعاریف

ماده ۱- کلیه اصطلاحات و واژه‌هایی که در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این اساسنامه نیز کاربرد دارند. واژه‌های دیگر دارای معانی زیر می‌باشند:

(۱) قانون: قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن.

(۲) قانون تجارت: قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ همراه با اصلاحیه سال ۱۳۴۷ و اصلاحات بعدی آن.

(۳) مقررات: اعم است از مصوبات هیأت وزیران، شورا سازمان و نیز مصوبات سایر مراجع در حدود اختیارات تفویض شده به آنان که تحت هر عنوان (از قبیل آیین‌نامه، دستورالعمل، رویه اجرایی و بخشنامه) در خصوص بازار اوراق بهادار، بورس انرژی و فعالان آن توسط مراجع ذیصلاح و در چارچوب قانون جهت اجرا ابلاغ شده باشند.



(۴) عضو: شخصی است که تحت این عنوان مطابق قانون و مقررات شرکت پذیرفته شده و دارای صلاحیت‌های حرفه‌ای، مالی، عمومی و وظایف تعیین شده در قانون و مقررات است.

(۵) سرمایه‌گذار: شخصی است که مالک کالاهای پذیرفته شده یا اوراق بهادار مبتنی بر کالای پذیرفته شده در بورس بوده و یا به همین منظور اقدام کرده است.

(۶) کالای پذیرفته شده: کالایی است که مطابق قانون و مقررات در شرکت پذیرفته شده و شرکت تسهیلات خرید و فروش آن را فراهم آورده است؛ از قبیل برق، نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی.

(۷) اوراق بهادار مبتنی بر کالای پذیرفته شده: ورقه بهاداری است که مطابق قانون و مقررات در شرکت، پذیرفته شده و شرکت تسهیلات خرید و فروش آن را فراهم آورده است.

(۸) کنترل: مالی عبارت است از توانایی راهبری سیاست‌های عملیاتی یک واحد تجاری به منظور کسب منافع از فعالیت‌های آن.

(۹) شخص مرتبط: هر شخص حقیقی یا حقوقی که از طریق قرارداد یا هر رابطه حقوقی دیگر، حقوق و تعهدات متقابلی نسبت به شرکت داشته باشد شخص مرتبط با شرکت محسوب می‌شود.



۱۰) شخص وابسته : منظور اشخاص وابسته تعریف شده در استانداردهای حسابداری ملی است.

فصل دوم: نام - موضوع - مدت - تابعیت و مرکز اصلی

ماده ۲- نام شخص حقوقی که طبق این اساسنامه تأسیس و اداره می شود، شرکت بورس انرژی (سهامی عام) است که از این پس شرکت نامیده می شود.

ماده ۳- موضوع شرکت عبارت است از:

۱) تشکیل، سازماندهی و اداره بورس انرژی به صورت متشکل، سازمان یافته و خود انتظام به منظور انجام معاملات کالاهای پذیرفته شده و اوراق بهادار مبتنی بر کالای پذیرفته شده، توسط اشخاص ایرانی و غیر ایرانی مطابق قانون و مقررات.

۲) پذیرش کالاها و اوراق بهادار مبتنی بر آن مطابق قانون و مقررات.

۳) تعیین شرایط عضویت برای گروه های مختلف از اعضا، پذیرش متقاضیان عضویت، وضع و اجرای ضوابط حرفه ای و انضباطی برای اعضا، تعیین وظایف و مسئولیت های اعضا، نظارت بر فعالیت آن ها و تنظیم روابط بین آن ها مطابق قانون و مقررات.

۴) فراهم آوردن شرایط لازم برای دسترسی منصفانه اعضا به منظور انجام معاملات کالاها و اوراق بهادار مبتنی بر کالای پذیرفته شده مطابق قانون و مقررات.

۵) همکاری و هماهنگی با نهادهای مالی، شرکت ها، ارگان ها و سازمان هایی که بخشی از وظایف مربوط به داد و ستد کالاهای پذیرفته شده و اوراق بهادار مبتنی بر کالای پذیرفته شده، یا انتشار و پردازش اطلاعات مرتبط با بورس انرژی را بعهده دارند، از جمله شرکت های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

۶) تبادل به موقع اطلاعات، بین شرکت و سایر نهادهای متولی بازار فیزیکی انرژی از جمله مدیریت شبکه برق ایران، شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران در چارچوب مقررات مصوب سازمان.

۷) انجام تحقیقات، آموزش و فرهنگ سازی مرتبط با فعالیت بورس انرژی برای تسهیل، بهبود و گسترش داد و ستد در بورس انرژی.



براساس



۸) همکاری با بورس‌های دیگر در ایران و خارج از ایران به منظور تبادل اطلاعات و تجربیات، یکسان‌سازی مقررات و استانداردها، جهت تسهیل انجام مبادلات برون‌مرزی.

۹) نظارت بر حسن انجام معاملات کالاهای پذیرفته شده و اوراق بهادار مبتنی بر کالای پذیرفته شده در بورس انرژی.

۱۰) تهیه، جمع‌آوری، پردازش، انتشار یا اعلام اطلاعات مربوط به سفارش‌ها و معاملات کالاهای پذیرفته شده و اوراق بهادار مبتنی بر کالای پذیرفته شده، طبق قانون و مقررات.

۱۱) نظارت بر عرضه‌کنندگان کالاهای پذیرفته شده، در بورس انرژی و داد و ستد کنندگان اوراق بهادار مبتنی بر کالای پذیرفته شده، مطابق قانون و مقررات.

۱۲) پذیرش انبارها، نظارت بر فعالیت آن‌ها و انجام عملیات مربوط به انبارها که در جهت تسهیل داد و ستد معاملات در بورس انرژی انجام می‌شود.

۱۳) اجرای سایر وظایفی که مطابق قانون و مقررات بعهده شرکت گذاشته شده یا می‌شود.

تبصره: انجام امور مربوط به سپرده‌گذاری، تسویه و پایاپای معاملات بورس انرژی توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه انجام می‌شود.

ماده ۴ - شرکت تابعیت ایرانی دارد و مدت فعالیت آن از تاریخ تأسیس، نامحدود است.
ماده ۵ - مرکز اصلی شرکت در تهران است. تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی منوط به تصویب هیأت‌مدیره شرکت خواهد بود. هیأت‌مدیره شرکت می‌تواند طبق مقررات در هر موقع و هر کجا که لازم بداند شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج کشور دایر یا منحل نماید.

فصل سوم: چارچوب فعالیت

ماده ۶ - تمامی ارکان شرکت اعم از مجامع عمومی، مدیران، بازرس / حسابرس و همچنین اعضای شرکت و اشخاص وابسته مکلفند کلیه قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند. تصمیمات، اقدامات و فعالیت‌های ارکان، اعضا و اشخاص وابسته شرکت تحت نظارت سازمان در چارچوب قانون، مقررات و اساسنامه شرکت می‌باشد. مفاد این ماده بر اطلاق یا عموم کلیه مواد اساسنامه و دیگر اختیارات ارکان و اعضای شرکت حاکم است.

ماده ۷ - مقررات موضوع ماده ۶ از جمله شامل موارد زیر خواهد بود:



بازرسی

بازرسی

- ۱) وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های شرکت و هر یک از ارکان یا مدیران
- ۲) الزام شرکت به ارائه اطلاعات به ارکان بازار اوراق بهادار، اشخاص یا مراجع ذیصلاح دیگر یا انتشار اطلاعات برای عموم حسب مورد.
- ۳) نحوه پذیرش، تعلیق و لغو عضویت اعضا یا خودداری از پذیرش متقاضیان عضویت، صلاحیت‌های حرفه‌ای و اخلاقی مدیران اعضا، مقررات انضباطی حاکم بر آن‌ها، وظایف آن‌ها و همچنین نحوه خاتمه فعالیت آن‌ها در شرکت
- ۴) منابع درآمد شرکت، پرداخت‌کنندگان، زمان پرداخت، نحوه پرداخت منابع یاد شده و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن‌ها و همچنین نحوه ثبت و نگهداری حساب‌ها
- ۵) رویه‌های اجرایی، نحوه اداره، تشکیلات سازمانی، صلاحیت حرفه‌ای و اخلاقی اعضای هیئت مدیره و سایر مدیران و کارکنان شرکت، وظایف و مسؤولیت‌های آن‌ها، الزام به گذراندن دوره‌های آموزشی خاص توسط آن‌ها و حداقل تعداد کارکنان مورد نیاز شرکت
- ۶) اصلاح و بهبود نرم‌افزارهای مورد استفاده یا الزام به استفاده از نرم‌افزارهای خاص
- ۷) نحوه تبلیغات شرکت و اعضای آن
- ۸) نحوه رسیدگی به شکایت‌های مربوط به معاملات کالاهای پذیرفته شده و اوراق بهادار مبتنی بر کالای پذیرفته شده و همچنین فعالیت‌های اعضا توسط شرکت
- ۹) نحوه استقرار سیستم کنترل‌های داخلی، مدیریت ریسک و کنترل تضاد منافع با سرمایه‌گذاران
- ۱۰) پذیرش کالاها و اوراق بهادار مبتنی بر کالا، نوع کالاها و اوراق بهادار مبتنی بر کالای قابل پذیرش، وظایف و مسؤولیت‌های شرکت در مورد نظارت بر حفظ و رعایت شرایط پذیرش توسط عرضه‌کنندگان و ناشران و تعلیق یا لغو پذیرش کالاهای پذیرفته شده و اوراق بهادار مبتنی بر کالای پذیرفته شده.
- ۱۱) نحوه نظارت بر حسن انجام معاملات کالاهای پذیرفته شده و اوراق بهادار مبتنی بر کالای پذیرفته شده جهت جلوگیری از وقوع تخلفات و جرائم و ضرورت اعلام آن‌ها به سازمان.
- ۱۲) مسؤولیت شرکت، مدیران، کارکنان و اشخاص مرتبط شرکت در خصوص ارائه یا افشای اطلاعات مربوط به نقض قانون و مقررات



ل. بهرامی

مهر

فصل چهارم: سرمایه، ترکیب سهامداران و نقل و انتقال سهام

ماده ۸ - سرمایه شرکت مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال می باشد که به ۲۰۰ میلیون سهم عادی ۱۰۰۰ ریالی با نام تقسیم شده و تمام آن به صورت نقدی پرداخت شده است.

ماده ۹ - سهامداران شرکت به صورت زیر دسته بندی می شوند:

(۱) دسته اول: نهادهای مالی.

(۲) دسته دوم: تولیدکنندگان و سایر فعالان مربوط به بورس و انواع کالاهای قابل

پذیرش در بورس انرژی.

(۳) دسته سوم: اشخاصی که جزء دسته اول یا دوم نیستند.

تبصره: فهرست اشخاصی که جزء دسته اول یا دوم محسوب می شوند، توسط سازمان

تعیین می گردد.

ماده ۱۰ - حداکثر درصد سهام متعلق به هر یک از دسته های اول و دوم که در ماده ۹

تعریف شده است، در زمان تأسیس و تغییرات بعدی آن توسط سازمان تعیین می شود.

ماده ۱۱ - هر شخص در هر زمان می تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق

اشخاص وابسته به خود) حداکثر ۲/۵ درصد از سهام شرکت را در مالکیت داشته باشد.

ماده ۱۲ - نقل و انتقال سهام و حق تقدم خرید سهام فقط درون هر یک از دسته های

سهامداری تعریف شده در ماده ۹ مجاز است؛ مگر با تصویب هیأت مدیره سازمان و در نقل

و انتقال سهام و حق تقدم خرید سهام علاوه بر قانون تجارت، رعایت مقررات نیز الزامی

است.

ماده ۱۳ - هر گونه تغییر در سرمایه شرکت اعم از کاهش یا افزایش منحصراً در صلاحیت

مجمع عمومی فوق العاده است. دعوت از این مجمع برای بررسی موضوع تغییر سرمایه،

موکول به اعلام تأیید سازمان مبنی بر رعایت قوانین و مقررات می باشد. مجمع عمومی

فوق العاده می تواند به هیأت مدیره اجازه دهد پس از اخذ مجوز از سازمان، ظرف مدت

معینی که نباید از دو سال تجاوز کند، سرمایه شرکت را تا مبلغ معینی از طریق که این

مجمع مشخص نموده است، افزایش دهد.

تبصره: هیأت مدیره شرکت علاوه بر اختیارات تعیین شده در قانون تجارت موظف است

با اعلام سازمان نیز نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه اقدام و کلیه تشریفات قانونی

آن را انجام دهد. سهامداران شرکت هنگام افزایش سرمایه در خرید سهام شرکت

حق تقدم خواهند داشت مگر اینکه به موجب تصمیمات مجمع عمومی، قانون و

مقررات، این حق از آنان سلب شده باشد که در این صورت اشخاصی که سهام جدید

برای فروش به آن ها عرضه می شود باید تعیین و موافقت سازمان در این خصوص اخذ



امضاء

امضاء

شده باشد. در هر حال در افزایش سرمایه شرکت باید حداقل سرمایه اعلامی سازمان رعایت شود.

ماده ۱۴- سرمایه شرکت با تصویب مجمع عمومی فوق العاده و با رعایت مقررات مربوطه از طریق صدور سهام جدید قابل افزایش می باشد. تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است:

- پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام.
- تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید.
- انتقال سود تقسیم نشده، اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت
- تبدیل اوراق مشارکت شرکت به سهام.

تبصره: انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.

ماده ۱۵- در صورت تصویب افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی سهامداران، در مجمع عمومی فوق العاده، تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید از محل مطالبات نقدی سهامداران انجام خواهد شد مگر آنکه عدم موافقت هر یک از سهامداران در این خصوص به شرکت اعلام گردد.

تبصره: مطالبات نقدی سهامداران بابت سود یا تصویب یا اجرای افزایش سرمایه از این محل، حال شده تلقی گردیده و در صورت مطالبه سهامداران پرداخت می شود.

ماده ۱۶- هیچ یک از سهامداران نمی تواند تمام یا قسمتی از سهام خود یا حقوق و منافع ناشی از آن را از طریق وکالت، بیع شرط، معامله با حق استرداد و امثال آن مقید سازد یا به وثیقه (به استثنای سهام وثیقه مدیران) بگذارد. این نکته باید در برگه سهام قید شود.

ماده ۱۷- مشخصات کامل، کد ملی ده رقمی و کد پستی ده رقمی و نشانی صاحب سهم باید در هنگام پذیره نویسی سهام و هنگام انتقال سهام در دفتر ثبت سهام شرکت مطابق آنچه صاحب سهم اعلام می کند، درج گردد. ابلاغ به نشانی صاحب سهم که طبق این ماده به ثبت می رسد تا زمانی که نشانی دیگری توسط وی به شرکت اعلام نشده باشد، معتبر خواهد بود.

ماده ۱۸- پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار و بازارهای خارج از بورس منوط به موافقت سازمان است.

ماده ۱۹- اوراق سهم و مندرجات آن باید مطابق قانون تجارت و مواد این اساسنامه به ویژه ماده ۱۷ صادر گردیده و به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به انتخاب هیأت مدیره برسد.



تبصره: تا زمان صدور ورقه سهم، گواهینامه موقت سهم با ذکر مواردی که بر روی برگه سهم باید قید شود، مطابق قانون تجارت صادر می‌گردد.

فصل پنجم: ارکان شرکت

ماده ۲۰- ارکان شرکت عبارتند از:

- (۱) مجامع عمومی،
- (۲) هیأت مدیره،
- (۳) مدیر عامل،
- (۴) بازرس / حسابرس.

فصل ششم: مجامع عمومی

ماده ۲۱- وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت، همان وظایف و اختیارات مندرج در قانون تجارت برای مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت‌های سهامی عام است، مگر اینکه به موجب قانون، مقررات یا مواد این اساسنامه ترتیب دیگری برای آن مقرر شده باشد.

ماده ۲۲- کلیه جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده با حضور نماینده سازمان رسمیت می‌یابد. نماینده سازمان به عنوان ناظر در مجامع عمومی شرکت، حضور یافته و چنانچه تشخیص دهد تصمیمات اتخاذ شده در این مجامع بر خلاف قانون، مقررات یا منافع عموم به خصوص عموم سرمایه گذاران است، موظف است موضوع را به رئیس مجمع اطلاع دهد. رئیس مجمع مکلف است تذکرات ناظر را به سهامداران حاضر در جلسه اعلام نماید.

تبصره: تصمیمات مجمع عمومی پس از تأیید سازمان مبنی بر عدم مغایرت با قوانین و مقررات معتبر است. در صورت عدم تأیید مصوبات مجمع عمومی از سوی سازمان، هیأت مدیره مجاز به اجرای مصوبه نبوده و در صورت لزوم باید مجمع عمومی را جهت تعیین تکلیف دعوت نماید.

ماده ۲۳- در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام یا وکیل یا قائم مقام قانونی آن‌ها، صرف نظر از تعداد سهام خود می‌توانند حضور به هم رسانند و برای هر یک سهم فقط یک رای خواهند داشت؛ مگر در انتخاب اعضای هیأت مدیره که مطابق ماده ۸۸ قانون تجارت عمل خواهد شد.

تبصره ۱: هرگاه سهامداری سهام خود را به دیگری انتقال دهد، سهامدار بعدی در صورتی حق حضور در مجامع عمومی و فوق العاده را دارد که قبل از انعقاد این مجامع، مراتب نقل و انتقال سهام وی با رعایت کلیه مقررات و مواد این اساسنامه در دفتر ثبت



لله العزیز

سهام شرکت به ثبت برسد. ورقه ورود به جلسه مجمع به اشخاصی داده می شود که نام آن ها در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد.

تبصره ۲: هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند وکالت سهامداران دیگر را به نحوی که به همراه سهام خود بیش از ۲/۵ درصد از کل سهام شرکت باشد در مجمع عمومی بر عهده بگیرد. همچنین هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند در مجمع وکالت بیش از یک سهامدار را بر عهده گیرد. در خصوص وکالت اشخاص حقیقی صرفاً وکالتنامه های رسمی محضری و یا با تأیید امضای موکل توسط دفترخانه های اسناد رسمی مجاز می باشد.

ماده ۲۴- مجمع عمومی شرکت با رعایت مفاد قانون تجارت، به صورت زیر تشکیل می شوند:

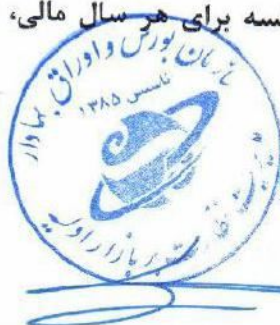
۱- مجمع عمومی عادی: این مجمع باید حداقل هر سال یک بار، برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل شود:

- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی قبل،
- استماع گزارش بازرس/ حسابرس،
- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی قبل،
- تصویب میزان سود تقسیمی،
- تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیأت مدیره،
- تعیین بازرس/ حسابرس اصلی و علی البدل شرکت و حق الزحمه آن ها،
- تعیین روزنامه/ روزنامه های کنیروالانتشار جهت درج آگهی های شرکت،
- انتخاب مدیران،
- انتشار اوراق بهادار قابل تعویض با سهام،

سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

۲- مجمع عمومی فوق العاده: این مجمع در هر زمان جهت بررسی موارد زیر تشکیل می شود:

- تغییر در مفاد اساسنامه،
 - تغییر در میزان سرمایه (افزایش یا کاهش)،
 - انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل با سهام،
 - انحلال شرکت پیش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت.
- تبصره ۱: هیأت مدیره موظف است تشریفات مربوط به دعوت و تشکیل جلسه موضوع این ماده را به گونه ای انجام دهد که این جلسه برای هر سال مالی، در چهار ماه نخست سال مالی بعد تشکیل گردد.



تبصره ۲: در صورتی که جلسه مجمع عمومی عادی برای طرح و تصمیم‌گیری راجع به موضوعات این ماده برای بار اول رسمیت نیابد، هیأت‌مدیره باید بلافاصله تشریفات مربوط به تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی را در نوبت‌های بعد تا تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات این ماده انجام دهد.

تبصره ۳: در صورتیکه صورت‌های مالی شرکت در جلسه مربوط به تصویب نرسد، مجمع عمومی عادی باید در همان جلسه یا جلسه دیگری که حداکثر ظرف مدت بیست روز تشکیل خواهد شد، اصلاحات لازم در صورت‌های مالی را مشخص کرده و مهلتی را که بیش از سه ماه نباشد، برای اعمال این اصلاحات به هیأت‌مدیره بدهد.

تبصره ۴: تصویب صورت‌های مالی سالانه شرکت پس از قرائت گزارش بازرس/ حسابرس معتبر خواهد بود. این موضوع در مورد صورت‌های مالی اصلاح شده نیز باید رعایت شود.

تبصره ۵: حضور بازرس/ حسابرس یا نماینده وی جهت قرائت گزارش بازرس/ حسابرس الزامی است.

تبصره ۶: تفویض تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیأت‌مدیره و تعیین بازرس/ حسابرس، به مدیران شرکت مجاز نمی‌باشد.

تبصره ۷: مجمع عمومی می‌تواند نسبت معینی از سود خالص سالیانه شرکت را به عنوان پاداش به اعضای هیأت‌مدیره تخصیص دهد، این نسبت نباید از پنج درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز نماید.

ماده ۲۵- علاوه بر اشخاصی که مطابق قانون تجارت، حق یا وظیفه دارند مجامع عمومی را دعوت کنند، سازمان نیز هر زمان که تشخیص دهد منافع عموم و به خصوص سرمایه‌گذاران ایجاب می‌کند، می‌تواند از هیأت‌مدیره شرکت بخواهد مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده شرکت را برای تصمیم‌گیری در خصوص موضوع معینی دعوت نماید در این صورت هیأت‌مدیره شرکت باید ظرف مدتی که سازمان با توجه به تشریفات دعوت و برگزاری مجامع تعیین می‌کند، نسبت به دعوت و تشکیل جلسه مجمع اقدام کند.

ماده ۲۶- هیأت رئیس هر مجمع عمومی مطابق ماده ۱۰۱ قانون تجارت انتخاب می‌شود و وظیفه اداره جلسه مجمع را خواهد داشت. ریاست جلسه مجمع عمومی بعهده رئیس و در غیاب وی نایب رئیس هیأت‌مدیره و در غیاب این دو یکی از اعضای هیأت‌مدیره به انتخاب اعضای حاضر هیأت‌مدیره یا مجمع عمومی خواهد بود.

ماده ۲۷- در دعوت، تشکیل، اداره و تصمیم‌گیری در مجامع عمومی علاوه بر قانون تجارت، مقررات نیز باید رعایت شوند.



تبصره: حد نصاب برای رسمیت جلسات مجامع عمومی و تعداد آراء لازم برای اتخاذ تصمیم در این جلسات، مطابق قانون تجارت و مقررات خواهد بود.

فصل هفتم: هیأت مدیره

ماده ۲۸- شرکت توسط هیأت مدیره‌ای غیر موظف مرکب از هفت شخص اصلی که توسط مجمع عمومی عادی با توجه به این اساسنامه، قانون تجارت و مقررات برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند، اداره خواهد شد.

ماده ۲۹- مجمع عمومی عادی باید ۳ عضو علی‌البدل هیأت مدیره را انتخاب نماید تا در صورت فوت، استعفا یا برکناری هر یک از اعضای اصلی و همچنین عدم معرفی یا تأیید صلاحیت نماینده اشخاص حقوقی طی مهلت‌های مقرر در این اساسنامه به ترتیبی که مجمع عمومی عادی تعیین کرده است، جایگزین عضو اصلی شوند. مدت مأموریت عضو علی‌البدل جانشین، برابر مدت باقی‌مانده از مأموریت فردی از هیأت مدیره است که عضو علی‌البدل جانشین وی شده است.

تبصره: در صورتیکه بنا به هر دلیل عضو علی‌البدل جهت ترمیم هیأت مدیره وجود نداشته باشد، هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر دو ماه تشریفات مربوط به تشکیل مجمع عمومی عادی را جهت انتخاب اعضای علی‌البدل هیأت مدیره انجام دهد.

ماده ۳۰- تجدید انتخاب اعضاء هیأت مدیره و اعضاء علی‌البدل برای دوره‌های بعد بلامانع است.

ماده ۳۱- قبل از انتخاب اعضاء حقیقی هیأت مدیره اعم از اصلی و علی‌البدل، نامزدهای تصدی این سمت‌ها باید مطابق رویه‌ای که سازمان تعیین می‌کند، نزد سازمان ثبت نام کرده و اطلاعات لازم را ارائه دهند تا صلاحیت‌های حرفه‌ای و عمومی آن‌ها بررسی شده و به تأیید سازمان برسد، نمایندگان اعضاء حقوقی هیأت مدیره باید قبل از قبول سمت حداکثر ده روز پس از انتخاب، به سازمان معرفی شده و اطلاعات لازم را ارائه دهند تا صلاحیت‌های حرفه‌ای و عمومی آن‌ها بررسی شده و به تأیید سازمان برسد.

تبصره ۱: در صورتیکه به تشخیص سازمان هر یک از اعضاء هیأت مدیره در طی دوره مسئولیت، صلاحیت خود را از دست بدهد یا معلوم شود از ابتدا صلاحیت لازم را نداشته است، سازمان می‌تواند اقدام به رد صلاحیت و ممانعت از ادامه فعالیت وی عزل وی نماید. در صورت رد صلاحیت عضو حقیقی، عضو علی‌البدل جایگزین عضو حقیقی می‌شود و در صورت رد صلاحیت نماینده شخص حقوقی، شخص حقوقی موظف است



ظرف مدت ۳۰ روز نسبت به معرفی نماینده جدید جهت جایگزینی نماینده قبلی اقدام نماید.

تبصره ۲: حداقل ۴۰ روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی برای انتخاب اعضاء هیأت مدیره جدید، هیأت مدیره فعلی باید این موضوع را در روزنامه کثیرالانتشار شرکت آگهی کند. در صورتیکه این آگهی به موقع انتشار نیابد، سازمان می تواند رأساً نسبت به انتشار آن اقدام کند. سازمان می تواند در شرایط ویژه از جمله در انتخاب اولین اعضای هیأت مدیره مدت مذکور در این تبصره را کاهش دهد.

ماده ۳۲- هر یک از مدیران باید لااقل ۵۰۰ سهم از سهام شرکت را در تمام مدت مأموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارند، این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاد حساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است، سهام مذکور، در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. در صورت انتقال قانونی یا قضایی سهام مورد وثیقه و یا افزایش یافتن تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه، عضو هیأت مدیره باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارد. وثیقه بودن این سهام، مانع استفاده از حق رای آن ها در مجامع عمومی و پرداخت سود آن ها به صاحبان شان نخواهد بود.

ماده ۳۳- سازمان، می تواند یک عضو ناظر بدون حق رای در جلسات هیأت مدیره داشته باشد. عضو ناظر سازمان حق شرکت در جلسات هیأت مدیره را دارد و دعوت کننده جلسات هیئت مدیره باید وی را به موقع از دستور جلسه هیأت مدیره و ساعت و تاریخ و مکان تشکیل آن مطلع کند. حقوق و مزایای عضو ناظر توسط سازمان تعیین و پرداخت می شود. عضو ناظر سازمان و همسر و اقرباء درجه اول از طبقه اول وی حق دریافت هیچگونه وجهی تحت هر عنوان از شرکت را نداشته و نمی توانند بطور مستقیم یا غیر مستقیم در معاملات شرکت ذی نفع شوند. شرکت نمی تواند آنان را در مقابل شخص ثالث تضمین کند.

ماده ۳۴- هیأت مدیره نمی تواند برخلاف قانون، مقررات و مواد اساسنامه تصمیمی اتخاذ نماید. در صورتیکه عضو ناظر سازمان در هیأت مدیره تشخیص دهد که تصمیمات هیأت مدیره برخلاف قانون، مقررات یا مفاد اساسنامه یا برخلاف منافع عموم سرمایه گذاران است، باید ضمن تذکر به هیأت مدیره مراتب را جهت تصمیم گیری به سازمان گزارش کند.



ماده ۳۵- هیأت مدیره باید از بین اعضای خود، یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره و یک نفر را بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره انتخاب کند. مدت مسئولیت آن ها در سمت های مذکور نباید از مدت عضویت آن ها در هیأت مدیره بیشتر باشد.

ماده ۳۶- هیأت مدیره دارای دبیرخان های است که زیر نظر رئیس هیأت مدیره فعالیت می کند. دبیرخانه هیأت مدیره باید برای هر جلسه صورت جلسه ای تنظیم و در آن تاریخ، ساعت، محل تشکیل جلسه، اسامی حاضران، موضوعات مطرح شده در جلسه، خلاصه مذاکرات، مصوبات، اسامی و نظرات مخالف هر مصوبه را درج و به امضای اکثریت اعضای حاضر در جلسه برساند. صورت جلسه هیأت مدیره حداقل در دو نسخه تهیه و به ترتیب تاریخ شماره گذاری می گردد و یک نسخه از آن در دبیرخانه هیأت مدیره بایگانی شده و یک نسخه به عضو ناظر سازمان تحویل می گردد.

تبصره: دبیرخانه هیأت مدیره مرجع رسمی ابلاغ و استعلام مصوبات هیئت مدیره است.

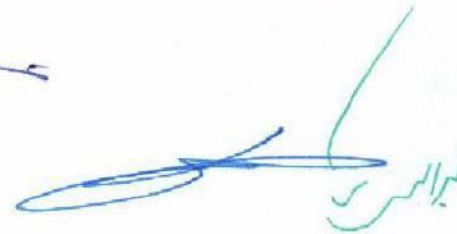
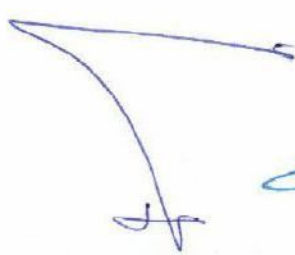
ماده ۳۷- اداره جلسه هیأت مدیره با رئیس هیأت مدیره و در غیاب او با نایب رئیس هیأت مدیره و در غیاب این دو با عضوی از اعضای هیأت مدیره است که در همان جلسه با اکثریت آرای اعضای حاضر انتخاب می شود.

ماده ۳۸- جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت تشکیل می شود. هیأت مدیره باید در هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه دهد. رئیس هیأت مدیره باید از طریق دبیرخانه هیأت مدیره، دعوت نامه تشکیل جلسه را که حاوی موضوعات قابل طرح، محل، تاریخ و ساعت تشکیل جلسه است برای اعضای و عضو ناظر سازمان به طریقیکه هر یک تعیین می کنند، ارسال دارد. علاوه بر این هر یک از اعضای هیأت مدیره می تواند با ذکر موضوع و در صورت نیاز تاریخ و ساعت مورد نظر خود، تقاضای تشکیل جلسه را به دبیرخانه بدهد تا دبیرخانه با هماهنگی با رئیس هیأت مدیره، اعضای هیأت مدیره را برای بررسی موضوع مذکور دعوت نماید.

تبصره: صرف ادعای هر یک از اعضای هیأت مدیره یا عضو ناظر مبنی بر عدم دریافت دعوت نامه نمی تواند تصمیمات هیأت مدیره را بی اعتبار سازد، لکن هیأت مدیره باید به درخواست عضو یا عضو ناظر مدعی، به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

ماده ۳۹- جلسه هیأت مدیره با حضور حداقل چهار عضو هیأت مدیره رسمیت دارد. در هر صورت مصوبات هیأت مدیره با موافقت حداقل چهار عضو حاضر در جلسه معتبر است.

ماده ۴۰- هیأت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که داخل در موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آن ها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته است، در چارچوب قانون، مقررات و مواد اساسنامه دارای اختیارات نامحدود می باشد.



وظایف و اختیارات هیأت مدیره از جمله عبارتند از:

- (۱) بکارگیری تمام تلاش خود جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت به موثرترین و کاراترین شیوه.
- (۲) اجرای تصمیمات مجامع عمومی پس از طی تشریفات قانونی و آنچه در این اساسنامه پیش بینی شده است.
- (۳) اجرای مقررات مصوب پس از ابلاغ.
- (۴) تهیه و تصویب برنامه های بلندمدت، میان مدت، کوتاه مدت و بودجه شرکت.
- (۵) تهیه گزارش سالانه هیأت مدیره در خصوص عملکرد و وضعیت شرکت جهت تقدیم به مجمع عمومی.
- (۶) همکاری با سازمان و بازرسی / حسابرس برای اجرای وظایف خود.
- (۷) برقراری رویه هایی برای رفع تضاد منافع بین سهامداران؛ مدیران و اعضاء با سرمایه گذاران.
- (۸) استقرار سیستم کنترل های داخلی به منظور اطمینان از اینکه کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قانون، اساسنامه و مقررات صورت می پذیرد.
- (۹) نظارت بر فعالیت و عملکرد مدیر عامل، معاونان، مدیران و کارکنان شرکت.
- (۱۰) تحصیل دارایی ها و انجام سرمایه گذاری های لازم برای اجرای موضوع فعالیت شرکت.
- (۱۱) ایجاد شعبه در هر نقطه از ایران و خارج از ایران در صورتیکه اجرای موضوع فعالیت شرکت ایجاب کند.
- (۱۲) تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به جز آنچه از اختیارات مجمع عمومی عادی است.
- (۱۳) تصویب تشکیلات اداری و اجرایی شرکت و تغییر آن.
- (۱۴) افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات و استفاده از آن ها.
- (۱۵) تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری بنام شرکت.
- (۱۶) عقد هر گونه قرارداد و انجام هر گونه معامله بنام شرکت و تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن در حدود موضوع شرکت و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه



۱۷) مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری و اختراع بنام شرکت.

۱۸) به امانت دادن، تضمین یا ترهین اسناد، مدارک، وجوه یا دارایی‌های شرکت و استرداد آن‌ها با رعایت صرفه و صلاح شرکت در صورتیکه اجرای موضوع فعالیت شرکت ایجاب کند.

۱۹) تحصیل وام، اعتبار ارزی و ریالی به نام شرکت با هرگونه شرایط، در صورتیکه اجرای موضوع فعالیت شرکت ایجاب کند.

۲۰) تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای و سالانه شرکت.

۲۱) ایفای تعهدات شرکت در مقابل اشخاص دیگر و استیفای حقوق شرکت از سایرین.

۲۲) دعوت مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده و تعیین دستور جلسه آن‌ها.

۲۳) پیشنهاد هر نوع اندوخته از محل سود و پیشنهاد تقسیم سود بین سهامداران شرکت به مجمع عمومی.

۲۴) پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به مجمع عمومی پس از تصویب سازمان.

۲۵) پیشنهاد تغییر مقررات حاکم بر شرکت به سازمان.

۲۶) رسیدگی به تخلفات اعضاء در اجرای ماده ۳۵ قانون.

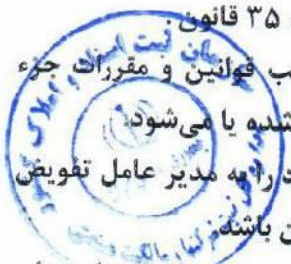
۲۷) هر گونه اختیارات و وظایفی که به موجب قوانین و مقررات جزء

اختیارات و وظایف شرکت یا هیأت‌مدیره قلمداد شده یا می‌شود.

تبصره: هیأت‌مدیره می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید. تفویض وظایف و اختیارات باید به صورت صریح و معین باشد.

ماده ۴۱- هیأت‌مدیره باید در پایان هر سال مالی، گزارشی از عملکرد شرکت و واحدهای تابعه شرکت را در آن سال، همراه برنامه‌های آتی خود تهیه و در موعد مقرر در اساسنامه جهت اظهار نظر در اختیار بازرس/ حسابرس قرار دهد. سازمان می‌تواند حداقل موارد لازم برای درج در این گزارش را تعیین نماید. خلاصه این گزارش باید در جلسه مجمع عمومی که به منظور رسیدگی به عملکرد و صورت‌های مالی شرکت تشکیل می‌گردد، توسط رئیس یا یکی از اعضای هیأت‌مدیره یا مدیر عامل قرائت شود.

ماده ۴۲- هر یک از اعضای هیأت‌مدیره، مدیرعامل و شرکت باید به تشخیص سازمان جهت ضمانت حسن انجام وظایف و مسئولیت‌های خود نزد سازمان وثیقه بگذارند. این وثیقه قابل انتقال به غیر نیست و در صورتیکه دلیلی طبق مقررات برای نگهداری آن



وجود نداشته پس از اخذ مفاد حساب دوره تصدی و کسر هزینه‌ها، مطالبات و خسارات (در صورت وجود) مسترد می‌شود. میزان وثایق، کسور و مدت زمان وثیقه در پایان دوره تصدی توسط سازمان تعیین می‌شود.

ماده ۴۳- اعضاء هیأت‌مدیره باید از پذیرش شغل یا مسئولیتی که با مسئولیت آن‌ها در هیأت‌مدیره شرکت در تضاد است خودداری نمایند و ظرف یک هفته پس از پذیرش سمت، هرگونه شغل یا مسئولیت خود را به سازمان اطلاع دهند.

تبصره: نظر سازمان در خصوص وجود یا عدم وجود تضاد بین شغل یا مسئولیت پذیرفته‌شده با مسئولیت اعضای هیأت‌مدیره در شرکت لازم‌الاتباع است.

ماده ۴۴- اعضای هیأت‌مدیره، مدیران و کارکنان شرکت و همسر و اقربای درجه اول از طبقه اول آن‌ها باید محدودیت‌های وضع‌شده توسط سازمان را در انجام معاملات کالاهای پذیرفته‌شده و اوراق بهادار مبتنی بر کالای پذیرفته‌شده و پذیرش شغل، سمت و مسئولیت در خارج شرکت رعایت کنند.

ماده ۴۵- در صورتی که هر یک از اعضای حقوقی یا حقیقی هیأت‌مدیره بخواهد از سمت خود استعفا دهد باید حداقل ۳۰ روز قبل، موضوع را به سازمان و رئیس هیأت‌مدیره اطلاع دهد و موافقت هیأت‌مدیره را جلب نماید. در صورت پذیرش استعفاء تاریخ مستعفی شدن نیز توسط هیأت‌مدیره تعیین می‌شود.

ماده ۴۶- عدم حضور هر یک از اعضای هیأت‌مدیره بیش از چهار جلسه متوالی با هشت جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه، خود به خود موجب سلب عضویت وی در هیأت‌مدیره می‌شود. تشخیص موجه بودن غیبت بر عهده هیأت‌مدیره است.



فصل هشتم: مدیر عامل

ماده ۴۷- هیأت‌مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را خارج از اعضای هیأت‌مدیره، به مدیر عاملی شرکت برگزیند. مدت تصدی وی در این سمت دو سال خواهد بود. هیأت‌مدیره باید حق الزحمه مدیر عامل را تعیین کند.

تبصره: صلاحیت عمومی و حرفه‌ای مدیر عامل قبل از انتصاب به این سمت باید به تأیید سازمان برسد و چنانچه به تشخیص سازمان این صلاحیت‌ها را طی دوره مسئولیت از دست بدهد یا مشخص شود که از ابتدا حائز صلاحیت‌های لازم نبوده است، هیأت‌مدیره باید به درخواست سازمان او را از این سمت عزل و شخص دیگری را با تأیید سازمان جایگزین وی نماید.

Handwritten signature in blue ink.



ماده ۴۸- در صورتی که به دلیل فوت، استعفا، برکناری یا هر دلیل دیگری، سمت مدیر عاملی شرکت بلا تصدی شود، هیأت مدیره باید ظرف حداکثر یک ماه با رعایت مواد اساسنامه شخص دیگری را به این سمت برگزیند، در صورتیکه تشریفات مربوط به انتخاب مدیر عامل بیش از یک هفته طول بکشد. هیأت مدیره باید تا انتخاب مدیر عامل مطابق این ماده، یک نفر را به عنوان سرپرست جهت تصدی وظایف و مسؤولیت های وی انتخاب نماید.

ماده ۴۹- مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و علاوه بر نمایندگی شرکت در برابر سازمان، شورا و سایر مراجع و اشخاص، سخنگوی شرکت نیز می باشد. وظایف و اختیارات مدیر عامل از جمله شامل موارد زیر است:

- (۱) اجرای مقررات، مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره،
- (۲) اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا درخواست با دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سبب تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به به هر نحو ممکن و وجوه ابداعی و تعقیب آن ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر به غیر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقامه دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، اقامه دعوای تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.
- (۳) استخدام کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آن ها و عزل و نصب آن ها و بطور کلی کلیه اختیارات لازم برای مدیریت منابع انسانی در چارچوب آیین نامه های مصوب.
- (۴) قبول ودیعه، سپرده و تضمین، اخذ وثایق و صدور تأیید و قبول هر گونه تعهدنامه از طرف شرکت.



تبصره: مدیر عامل می تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به معاونان و مدیران اجرایی شرکت تفویض نماید. تفویض اختیار به اعضای هیأت مدیره و سایر کارکنان ممنوع است. مدیر عامل موظف است همزمان با تفویض وظائف و اختیارات موضوع را به هیأت مدیره شرکت و همچنین سازمان اطلاع دهد.

فصل نهم: بازرس / حسابرس

ماده ۵۰- مجمع عمومی عادی باید برای هر سال از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی معتمد سازمان، بازرس / حسابرس شرکت را انتخاب نماید. همچنین این مجمع باید از بین موسسات حسابرسی مذکور یا از بین شرکای این موسسات، یکی را بعنوان بازرس / حسابرس علی البدل برگزیند تا در صورت معذوریت، انحلال، استعفا، سلب صلاحیت یا عدم قبول سمت از طرف بازرس / حسابرس اصلی، وظایف و مسئولیت های وی را بعهده گیرد.

تبصره ۱: انتخاب بازرس / حسابرس به طور متوالی فقط تا دو بار بلامانع است.
تبصره ۲: بازرس / حسابرس اصلی و علی البدل باید بر اساس قانون تجارت قبول سمت کنند.

تبصره ۳: مجمع عمومی عادی با موافقت سازمان در هر زمان که بخواهد، می تواند بازرس / حسابرس اصلی علی البدل را با تعیین جانشین برکنار کند.
ماده ۵۱- بازرس / حسابرس علاوه بر وظایف تعیین شده در قانون تجارت برای بازرس شرکتهای سهامی عام، وظایف و مسئولیت های زیر را برعهده دارد:

- ۱) در اظهار نظر راجع به صورت های مالی استانداردهای حسابرسی و حسابداری ملی را در نظر داشته باشد.
- ۲) در گزارش خود به مجمع عمومی راجع به رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات توسط شرکت، مدیران و کارکنان آن اظهار نظر کند.
- ۳) یک نسخه از اظهار نظر خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی مستقیماً برای سازمان ارسال دارد.
- ۴) کفایت سیستم کنترل های داخلی شرکت را بررسی و نواقص و اشکالات آن را به همراه سایر اشکالات و نواقصی که تشخیص می دهد، در نامه مدیریت درج و همزمان و مستقیماً به هیأت مدیره و سازمان ارسال نماید.
- ۵) به محض اطلاع از نقض قانون و مقررات و رویه های مصوب، گزارش مکتوب خود را همزمان به هیأت مدیره و سازمان ارائه دهد.
- ۶) یک نسخه از مکاتبات مهم خود با مدیریت را همزمان به سازمان نیز ارسال دارد.



لبراس

ماده ۵۲- حق الزحمه بازرسی / حسابرس توسط مجمع عمومی عادی تعیین می گردد.
بازرسی / حسابرس، مدیران و کارکنان آن و همسر و اقربای درجه اول از طبقه اول آنها حق ندارند وجه، دارایی و امتیازات دیگری غیر از آنچه به تصویب مجمع عمومی رسیده است، از شرکت دریافت دارند یا در معاملات شرکت به طور مستقیم یا غیر مستقیم ذی نفع شوند.

ماده ۵۳- پس از انقضای دوره مأموریت بازرسی / حسابرس تا تشکیل جلسه مجمع عمومی به منظور انتخاب بازرسی / حسابرس جدید، بازرسی / حسابرس قبلی بدون توجه به محدودیت تبصره (۱) ماده ۵۰، همچنان مسئول انجام وظایف مربوطه می باشد.
ماده ۵۴- بازرسی / حسابرس باید مقرراتی را که سازمان در خصوص روابط او با شرکت وضع می کند، رعایت نماید.

فصل دهم: مقررات مالی

ماده ۵۵- سال مالی شرکت برابر یک سال شمسی است که جز سال اول، از ابتدای فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد. سال اول فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس تا پایان اسفند ماه سال تأسیس خواهد بود.

ماده ۵۶- هیأت مدیره باید صورت های مالی سالانه شرکت و گزارش خود در خصوص فعالیت و وضع عمومی شرکت را حداقل سی روز قبل از تشکیل مجمع عمومی که برای رسیدگی به این موارد تشکیل می گردد، جهت رسیدگی و اظهار نظر در اختیار بازرسی / حسابرس قرار دهد.

تبصره: هیأت مدیره باید صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه اول هر سال مالی را نیز تهیه و حداکثر ۴۵ روز پس از گذشت شش ماهه اول همان سال، جهت اظهار نظر به بازرسی / حسابرس ارائه دهد. بازرسی / حسابرس موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت، اظهار نظر خود را به شرکت ارائه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال نماید.

ماده ۵۷- کلیه منابع درآمدی شرکت از محل کارمزد معاملات، حق پذیرش و درج کالاها و اوراق مبتنی بر کالا، حق عضویت و استفاده از تسهیلات اعطائی به اعضاء و سایر درآمدها به همراه زمان بندی دریافت، اشخاص پرداخت کننده، ضمانت های اجرایی برای دریافت و سایر موارد مرتبط باید به تصویب سازمان برسد.

تبصره: تعیین نرخ های خدمات و کارمزدهای شرکت با رعایت سقف هایی که سازمان برای این موارد تعیین کرده است، از اختیارات هیأت مدیره است.



ماده ۵۸- اندوخته احتیاطی شرکت، علاوه بر اندوخته قانونی موضوع ماده ۱۴۰ قانون تجارت توسط سازمان تعیین می‌شود. تا زمان رسیدن اندوخته احتیاطی به مبلغ تعیین شده توسط سازمان، مجمع عمومی باید هر سال قبل از تقسیم سود، یک پنجم سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته احتیاطی منظور نماید. تقسیم اندوخته احتیاطی بین صاحبان سهام، بدون مجوز سازمان ممنوع است.

تبصره: وضع اندوخته احتیاطی بیش از مبلغ تعیین شده توسط سازمان و وضع سایر اندوخته‌ها از اختیارات مجمع عمومی عادی است.

ماده ۵۹- شرکت باید به منظور جبران خساراتی که ممکن است در اثر عدم رعایت قوانین و مقررات توسط مدیران و کارکنان آن به سایرین وارد می‌آید، وثیقه مورد نظر سازمان را تودیع کند. نوع و میزان این وثیقه می‌تواند توسط سازمان تغییر کند.

ماده ۶۰- شرکت نمی‌تواند بدون کسب مجوز از سازمان تعهداتی را بیش از ۸۰ درصد سرمایه خود بپذیرد.

ماده ۶۱- شرکت نمی‌تواند در سهام شرکت‌های عرضه‌کننده کالاهای پذیرفته شده، اعضا و شرکت‌هایی که مبادرت به انجام معاملات کالاهای پذیرفته شده و اوراق بهادار مبتنی بر کالای پذیرفته شده می‌نمایند، سرمایه‌گذاری نماید یا به آن‌ها وام دهد یا کالاهایی که توسط آن‌ها عرضه شده یا اوراق بهاداری را که توسط آن‌ها انتشار یافته است، خریداری کند.

ماده ۶۲- شرکت می‌تواند کلیه اقدامات و سرمایه‌گذاری‌های لازم برای اجرای موضوع فعالیت خود انجام داده و به تحصیل دارایی‌های مورد نیاز در این ارتباط بپردازد. انجام فعالیت‌های غیرمرتبط با موضوع فعالیت شرکت و سرمایه‌گذاری در این نوع فعالیت‌ها و تحصیل دارایی‌های غیرضروری برای انجام موضوع فعالیت شرکت منوط به کسب مجوز از سازمان است.

ماده ۶۳- صاحبان امضاء مجاز و حدود اختیارات و مسئولیت آن را هیأت‌مدیره تعیین می‌کند؛ تصمیم هیأت‌مدیره در این خصوص باید ظرف یک ماه به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده ۶۴- سود قابل تقسیم شرکت در هر سال مالی عبارت است از سود خالص شرکت در همان سال منهای اندوخته قانونی، اندوخته احتیاطی، سایر اندوخته‌ها و زیان سال‌های مالی قبل به علاوه سود تقسیم نشده سال‌های مالی قبل. تقسیم سود قابل تقسیم هر سال مالی بین سهامداران منوط به آن است که اولاً وجود سود قابل تقسیم توسط بازرس/ حسابرس تأیید شده باشد، ثانیاً صورت‌های مالی آن سال مالی به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد.



لبنه‌الشرک

ماده ۶۵- تأمین مالی از طریق انتشار هر گونه اوراق بهادار توسط شرکت منوط به تصویب سازمان است.

فصل یازدهم: سایر موارد

ماده ۶۶- هیأت مدیره موظف است حداکثر یک ماه پس از انتصاب، واحد حسابرسی داخلی شرکت را تشکیل دهد.

تبصره: واحد حسابرسی داخلی شرکت زیر نظر هیأت مدیره فعالیت نموده و باید گزارش های منظم ماهیانه به هیأت مدیره و سازمان ارائه دهد.

ماده ۶۷- هر گونه تغییر در مواد این اساسنامه منوط به طی تشریفات قانونی در شرکت و در نهایت پیشنهاد شرکت و تصویب سازمان است.

ماده ۶۸- انحلال اختیاری شرکت باید با موافقت سازمان و شورا بوده و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد. همچنین در صورت لغو مجوز فعالیت شرکت توسط شورا، شرکت باید منحل شود یا با تأیید سازمان و تغییر نام و موضوع فعالیت، به فعالیت دیگری ادامه دهد. تصفیه شرکت پس از انحلال مطابق قانون تجارت و با رعایت مقررات صورت می پذیرد.

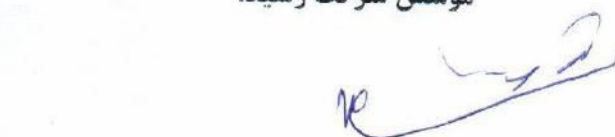
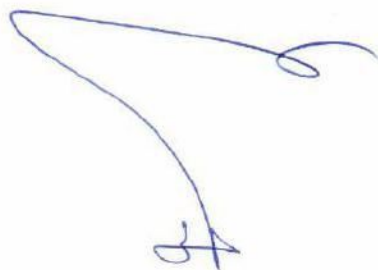
ماده ۶۹- در صورتیکه شورا توقف یا تعلیق تمام یا بخشی از فعالیت شرکت را برای مدتی معین یا نامحدود تصویب کند، شرکت باید طبق مقررات، فعالیت خود را در آن مدت متوقف یا معلق کند.

ماده ۷۰- قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه سال ۱۳۸۲ و کلیه مقررات اعم از آیین نامه ها، دستورالعمل ها، رویه های اجرایی، و بخشنامه های موجود و آنچه بعداً به تصویب می رسد و تغییرات بعدی آن ها جزء لاینفک این اساسنامه اند.

ماده ۷۱- مرجع تفسیر مواد این اساسنامه سازمان است و هیچ یک از مواد آن نمی تواند به گونه ای تفسیر شود که قانون را نقض یا محدود نماید.

ماده ۷۲- موادی که در این اساسنامه پیش بینی نشده مشمول قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه و مقررات می باشد.

ماده ۷۳- این اساسنامه در ۷۳ ماده و ۳۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۱ به تصویب مجمع مؤسس شرکت رسید.




نام: بورس انرژی

نوع شخصیت حقوقی: شرکت سهامی عام

شماره ثبت: ۴۲۸۰۰۲

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۷۹۸۴۳۸



شماره مکانیزه: ۱۳۹۴۳۰۴۰۰۹۰۱۰۷۰۸

تاریخ وصول مدارک: ۱۳۹۴/۰۲/۰۵-۱۴:۲۶

تاریخ صدور: ۱۳۹۴/۰۲/۰۹-۱۱:۰۶

زمان درج دفتر: ۱۳۹۴/۰۲/۱۶-۱۰:۲۲

زمان چاپ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۶-۱۰:۳۵

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی ثبتی

آگهی تغییرات شرکت بورس انرژی سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۸۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۸۴۳۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ و تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۳/۴/۰۱ و بااستناد مجوز به شماره ۱۲۱/۳۰۸۳۶۶ مورخ ۹۴/۱/۱۹ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۶۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ ۱۱۹۷۲۱۵۹۳۰۵۸ ریال بموجب گواهی شماره ۱۱۹/۴ مورخ ۹۴/۰۲/۰۸ بانک ملی ایران شعبه بورس اوراق بهادار و مبلغ ۳۶۳۳۱۷۷۸۳۱۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۱۸۰۶/۴ مورخ ۹۳/۱۱/۱۴ بانک ملی ایران شعبه بورس اوراق بهادار پرداخت گردیده است. و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.

متقاضی در سامانه جامع تصمیمات تحقق افزایش سرمایه را انتخاب نموده، بنابراین هرگونه درخواست فارغ از تصمیمات انتخاب شده و رعایت مقررات مربوط به تصمیم موردنظر قابل ثبت و پیگیری در مرجع ثبت شرکتها نمی باشد.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران



روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۴۳۰۴۰۰۹۰۱۰۱۵۲۲۴

تاریخ نامه اداره ثبت: ۱۳۹۴/۲/۲۹

آگهی تغییرات شرکت بورس انرژی سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۸۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۸۴۳۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ و مجوز شماره ۲۷۴۰۰۵.۱۲۱ مورخ ۹/۴/۱۳۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به "بورس انرژی ایران" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

شماره پیگیری: ۹۴۰۲۲۹۵۵۵۵۲۷۵۲۵

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

لینک آگهی در سایت روزنامه رسمی:

<http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=12170742>

صفحه ۱ از ۱

این روزنامه بصورت الکترونیکی و در قالب فایل PDF تولید و منتشر شده است. برای اطمینان از اعتبار و صحت امضاء دیجیتال و نسخه چاپی به نشانی مندرج در انتهای آگهی مراجعه نمایید

رفع مسئولیت

مطالب آگهی های منتشر شده در روزنامه رسمی براساس جرخه مشخصی که از تقدیم مفاد آن از سوی ذینفع قانونی به ادارات ثبت (شرکتهای) در تهران و شهرستوها آغاز و پس از جری تشریفات مربوطه به صورت آگهی تسلیم روزنامه رسمی کشور برای انتشار می گردد، پیروی می نماید. لهذا این مرجع هیچگونه دخالتی در مفاد و مندرجات آگهی های مزبور نداشته و ندارد.



روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

شماره نامه: ۱۴۰۰۳۰۴۰۰۹۰۱۰۷۷۴۶۰

تاریخ نامه: ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

آگهی تغییرات شرکت بورس انرژی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۸۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۸۴۳۸

آگهی تغییرات شرکت بورس انرژی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۸۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۸۴۳۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ و نامه شماره ۱۲۲/۸۵۹۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت را از مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال به ۱۸۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۱۸۰۰ میلیون سهم عادی ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماماً از محل سود انباشه و اندوخته قانونی افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. یک ماده جدید ذیل ماده ۲۶ اساسنامه بعنوان ماده ۲۷ اساسنامه به شرح زیر اضافه گردید و در نتیجه شماره مواد ۲۷ الی ۷۳ اساسنامه فعلی به ترتیب به شماره های ۲۸ الی ۷۴ تغییر یافته و اصلاح و مورد تصویب مجمع واقع گردید: ماده ۲۷: اطلاعات زیر و اصلاحیه های آن مطابق قوانین و مقررات مربوط از طریق سامانه کدال به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار، منتشر خواهد گردد: ۱- آگهی دعوت/ لغو دعوت به مجامع عمومی؛ ۲- آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه و تمدید آن؛ ۳- اعلامیه پذیره نویسی ناشی از سلب حق تقدم از صاحبان سهام و تمدید آن؛ ۴- اعلامیه پذیره نویسی حق تقدم های استفاده نشده و تمدید آن؛ ۵- اطلاعیه مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام تبصره ۱: قبل از انتشار آگهی و اعلامیه پذیره نویسی، شرکت موظف است موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار را در خصوص انتشار آن اخذ نماید. ۴- ماده ۱۱ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: هر شخص در هر زمان می تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق اشخاص وابسته به خود) حداکثر ۲/۵٪ از سهام شرکت را در مالکیت داشته باشد. سهامدارانی که مالکیت سهام بیش از سقف مصوب سازمان را دارا باشند نسبت به سهام مازاد فاقد حق رای در مجامع عمومی خواهند بود. ۵- یک تبصره به عنوان تبصره ۳ به ماده ۲۳ اساسنامه اضافه و در نتیجه ماده ۲۳ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده ۲۳: در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام یا وکیل یا قائم مقام قانونی آن ها، صرف نظر از تعداد سهام خود می توانند حضور به هم رسانند و برای هر یک سهم فقط یک رای خواهند داشت؛ مگر در انتخاب اعضای هیأت مدیره که مطابق ماده ۸۸ قانون تجارت عمل خواهد شد. تبصره ۱: هرگاه سهامداری سهام خود را به دیگری انتقال دهد، سهامدار بعدی در صورتی حق حضور در مجامع عمومی و فوق العاده را دارد که قبل از انعقاد این مجامع، مراتب نقل و انتقال سهام وی با رعایت کلیه مقررات و مواد این اساسنامه در دفتر سهام شرکت به ثبت برسد. ورقه ورود به جلسه مجمع به اشخاصی داده می شود که نام آن ها در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد. تبصره ۲: هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند وکالت سهامداران دیگر را به نحوی که به همراه سهام خود بیش از ۲/۵ درصد از کل سهام شرکت باشد در مجامع عمومی بر عهده گیرد. همچنین هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند در مجمع وکالت بیش از یک سهامدار را بر عهده گیرد. در خصوص وکالت اشخاص حقیقی صرفاً وکالتنامه های رسمی محضری و یا وکالتنامه های تائید شده توسط سفارتخانه ها و یا کنسولگری ها و یا دفاتر حافظ منافع ایران در خارج از کشور و یا با تأیید امضای موکل توسط دفترخانه های اسناد رسمی مجاز می باشد. تبصره ۳: حضور سهامداران و اعمال حق رای ایشان در مجامع عمومی شرکت می تواند با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی سازمان و به روش مورد تایید سازمان، به صورت الکترونیکی نیز انجام شود. ۶- با اضافه گردیدن یک ماده بعنوان ماده ۲۷ و همچنین یک تبصره به ماده ۲۳ اساسنامه و اصلاح شماره های مواد ۲۷ الی ۷۳ اساسنامه به ترتیب به شماره های ۲۸ الی ۷۴ تعداد مواد و تبصره های ذکر شده در ماده ۷۴ اساسنامه از ۷۳ ماده به ۷۴ ماده و از ۳۳ تبصره به ۳۴ تبصره تغییر یافته و ماده ۷۴ اساسنامه نیز به شرح فوق اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

شماره پیگیری: ۰۰۰۷۱۲۵۵۲۲۸۱۸۰۲

<http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=16072062>

لینک آگهی در سایت روزنامه رسمی:

این روزنامه بصورت الکترونیکی و در قالب فایل PDF تولید و منتشر شده است. برای اطمینان از اعتبار و صحت امضاء دیجیتال و نسخه چاپی به نشانی مندرج در انتهای آگهی مراجعه نمایید

رفع مسئولیت:

مطالب آگهی های منتشر شده در روزنامه رسمی براساس چرخه مشخصی که از تقدیم مفاد آن از سوی ذینفع قانونی به ادارات ثبت (شرکتها) در تهران و شهرستانها آغاز و پس از جری تشریفات مربوطه به صورت آگهی تسلیم روزنامه رسمی کشور برای انتشار می گردد، پیروی می نماید. لذا این مرجع هیچگونه دخالتی در مفاد و مندرجات آگهی های مزبور نداشته و ندارد.





روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

شماره نامه: ۱۴۰۱۳۰۴۰۰۹۰۱۰۶۴۵۰۴

تاریخ نامه: ۱۴۰۱/۵/۲۹

آگهی تغییرات شرکت بورس انرژی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۸۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۸۴۳۸

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام بورس انرژی ایران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۸۴۳۸ و شماره ثبت ۴۲۸۰۰۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ و مجوز شماره ۱۲۲/۱۰۹۲۹۴ مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۹ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده ۹: حذف گردید ماده ۱۰ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده ۱۰: حذف گردید ماده ۱۱ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: هر شخص حقیقی یا حقوقی در هر زمان می تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق اشخاص تابعه به خود) حداکثر ۲/۵ درصد از سهام شرکت را در مالکیت داشته باشد و نسبت به مازاد بر نصاب مذکور فاقد حق رای در مجامع عمومی خواهد بود ماده ۱۲ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده ۱۲: حذف گردید

شماره پیگیری: ۰۱۰۵۲۹۷۱۳۸۷۳۷۴۸

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

لینک آگهی در سایت روزنامه رسمی:

<http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=16634853>

این روزنامه بصورت الکترونیکی و در قالب فایل PDF تولید و منتشر شده است. برای اطمینان از اعتبار و صحت امضاء دیجیتال و نسخه چاپی به نشانی مندرج در انتهای آگهی مراجعه نمایید

رفع مسئولیت:

مطالب آگهی های منتشر شده در روزنامه رسمی براساس چرخه مشخصی که از تقدیم مفاد آن از سوی ذینفع قانونی به ادارات ثبت (شرکتها) در تهران و شهرستانها آغاز و پس از جری تشریفات مربوطه به صورت آگهی تسلیم روزنامه رسمی کشور برای انتشار می گردد، پیروی می نماید. لهذا این مرجع هیچگونه دخالتی در مفاد و مندرجات آگهی های مزبور نداشته و ندارد.



روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

شماره نامه: ۱۴۰۲۳۰۴۰۰۹۰۱۰۸۳۶۷۰

تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

آگهی تغییرات شرکت بورس انرژی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۸۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۸۴۳۸

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام بورس انرژی ایران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۸۴۳۸ و به شماره ثبت ۴۲۸۰۰۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ و مجوز شماره ۰۵۶ - ۰۲۹ / ۱۰۲۶۲۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد سرمایه شرکت از مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۷۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام عادی که تماماً از طریق سود انباشته به مبلغ (۶۳۷۲۴۶۲۸۶۱۲۴ ریال) و سایر اندوخته ها به مبلغ (۲۶۲۵۷۳۷۱۳۸۷۶ ریال) افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردیده است یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به ماده ۱۴ اساسنامه الحاق و در نتیجه ماده ۱۴ اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد: ماده ۱۴: سرمایه شرکت با تصویب مجمع عمومی فوق العاده و با رعایت مقررات مربوطه از طریق صدور سهام جدید قابل افزایش می باشد تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است: - پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام، - تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید، - انتقال سود تقسیم نشده، اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت، - تبدیل اوراق مشارکت شرکت به سهام تبصره ۱: انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است تبصره ۲: در خصوص روش انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، رعایت روش ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار یا سایر روش های الکترونیکی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار الزامی است یک تبصره به عنوان تبصره ۸ به ماده ۲۴ اساسنامه اضافه و در نتیجه ماده ۲۴ اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد: ماده ۲۴: مجمع عمومی شرکت با رعایت مفاد قانون تجارت، به صورت زیر تشکیل می شوند: ۱- مجمع عمومی عادی: این مجمع باید حداقل هر سال یکبار، برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل شود: - استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی قبل - استماع گزارش بازرس/حسابرس - بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی قبل - تصویب میزان سود تقسیمی - تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره - تعیین بازرس/حسابرس اصلی و علی البدل شرکت و حق الزحمه آن ها - تعیین روزنامه/روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت - انتخاب مدیران - انتشار اوراق بهادار قابل تعویض با سهام سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد ۲- مجمع عمومی فوق العاده: این مجمع در هر زمان جهت بررسی موارد زیر تشکیل می شود: - تغییر در مفاد اساسنامه - تغییر در میزان سرمایه (افزایش یا کاهش) - انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل با سهام - انحلال شرکت پیش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت تبصره ۱: هیئت مدیره موظف است تشریفات مربوط به دعوت و تشکیل جلسه موضوع این ماده را به گونه ای انجام دهد که این جلسه برای هر سال مالی، در چهار ماه نخست سال مالی بعد تشکیل شود تبصره ۲: در صورتی که جلسه مجمع عمومی عادی برای طرح و تصمیم گیری راجع به موضوعات این ماده برای بار اول رسمیت نیابد؛ هیئت مدیره باید بلافاصله تشریفات مربوط به تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی را در نوبت های بعد تا تصمیم گیری در خصوص موضوعات این ماده انجام دهد تبصره ۳: در صورتی که صورت های مالی شرکت در جلسه مربوط به تصویب نرسد، مجمع عمومی عادی باید در همان جلسه یا جلسه دیگری که حداکثر ظرف مدت بیست روز تشکیل خواهد شد، اصلاحات لازم در صورت های مالی را مشخص کرده و مهلتی را که بیش از سه ماه نباشد، برای اعمال این اصلاحات به هیئت مدیره بدهد تبصره ۴: تصویب صورت های مالی سالانه شرکت پس از قرائت گزارش بازرس/حسابرس معتبر خواهد بود این موضوع در مورد صورت های مالی اصلاح شده نیز باید رعایت شود تبصره ۵: حضور بازرس/حسابرس یا نماینده وی جهت قرائت گزارش بازرس/حسابرس الزامی است تبصره ۶: تفویض تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره و تعیین بازرس/حسابرس، به مدیران شرکت مجاز نیست تبصره ۷: مجمع عمومی می تواند نسبت معینی از سود خالص سالیانه شرکت را به عنوان پاداش به اعضای هیئت مدیره تخصیص دهد، این نسبت نباید از پنج درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز نماید تبصره ۸: پرداخت کامل سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد یا اضافه شدن دو تبصره به مواد ۱۴ و ۲۸ اساسنامه، تعداد تبصره های ذکر شده در ماده ۷۴ اساسنامه از ۳۴ تبصره به ۳۶ تبصره تغییر یافت و در نتیجه ماده ۷۴ اساسنامه نیز به شرح فوق اصلاح شد

شماره پیگیری: ۰۲۰۷۱۷۶۹۵۶۲۸۶۸۴

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

<http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=17347649>

لینک آگهی در سایت روزنامه رسمی:

این روزنامه بصورت الکترونیکی و در قالب فایل PDF تولید و منتشر شده است. برای اطمینان از اعتبار و صحت امضاء دیجیتالی و نسخه چاپی به نشانی مندرج در انتهای آگهی مراجعه نمایید

رفع مسئولیت:

مطالب آگهی های منتشر شده در روزنامه رسمی براساس چرخه مشخصی که از تقدیم مفاد آن از سوی ذینفع قانونی به ادارات ثبت (شرکتها) در تهران و شهرستانها آغاز و پس از جری تشریفات مربوطه به صورت آگهی تسلیم روزنامه رسمی کشور برای انتشار می گردد، پیروی می نماید. لذا این مرجع هیچگونه دخالتی در مفاد و مندرجات آگهی های مزبور نداشته و ندارد.

